

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở
Mã thủ tục	1.115684
Số quyết định	2296/QĐ-UBND
Cấp thực hiện	Xã
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đất đai
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. - Cổng dịch vụ công (dịch vụ công trực tuyến).
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cá nhân khác có nhu cầu sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị giao đất ở (căn cứ vào quỹ đất đã được xác định vào mục đích đất ở theo quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất cấp xã mà chưa giao tại địa phương thuộc trường hợp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân không thành do không có người tham gia);

Cá nhân có nhu cầu sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (hoặc cấp tỉnh) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Cơ quan tiếp nhận kiểm tra ngay tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất

Hội đồng xét duyệt cá nhân đủ điều kiện giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện.

- Cơ quan chuyên môn cấp xã thực hiện chuyển thông tin theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND đến cơ quan tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. Cơ quan tài chính xác định và ban hành Thông báo số tiền phải nộp theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.
- Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp phải xác định chi phí xây dựng hạ tầng;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức việc xác định giá đất theo quy định đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chuyển thông tin theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND đến cơ quan thuế;
- Cơ quan thuế thực hiện thủ tục xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; theo quy định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền gửi cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai trên cơ sở dữ liệu liên thông sau khi người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo;

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, bàn giao đất trên thực địa thực hiện theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính để cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND	mẫu số 01 cấp xã.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	35 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Không quá 35 ngày, trong đó: - Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng, xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đơn xin giao đất; - Thời hạn cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 20 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất; - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 05 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Không quá 35 ngày, trong đó: - Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng, xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đơn xin giao đất; - Thời hạn cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 20 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất; - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 05 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã., Nộp trực tiếp t

			ại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Không quá 35 ngày, trong đó: - Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng, xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đơn xin giao đất; - Thời hạn cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 20 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất; - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 05 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.
Qua bưu điện	35 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Không quá 35 ngày, trong đó: - Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng, xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đơn xin giao đất; - Thời hạn cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 20 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất; - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 05 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặ

			c trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Không quá 35 ngày, trong đó: - Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng, xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đơn xin giao đất; - Thời hạn cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 20 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất; - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 05 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Không quá 35 ngày, trong đó: - Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng, xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đơn xin giao đất; - Thời hạn cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 20 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất; - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 05 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.
Trực tiếp	35 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Không quá 35 ngày, trong đó:

			- Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng, xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đơn xin giao đất; - Thời hạn cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 20 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất; - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 05 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Không quá 35 ngày, trong đó: - Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng, xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đơn xin giao đất; - Thời hạn cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 20 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất; - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 05 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Không quá 35 ngày, trong đó: - Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng, xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn
--	--	--	--

			n nộp đơn xin giao đất; - Thời hạn cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 20 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất; - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 05 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.
--	--	--	---

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.	102/2024/NĐ-CP
Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	254/2025/QH15
quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường	Nghị định số 136/2025/NĐ-CP
Luật Lâm nghiệp	116/2017/QH14
Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất	Nghị định số 50/2026/NĐ-CP
Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai	47/2026/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI	40/2026/QĐ-UBND

Nghị định 156/2018/NĐ-CP	156/2018/NĐ-CP
Luật Đất đai ngày 18/01/2024;	31/2024/QH15
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	49/2026/NĐ-CP
Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường	Nghị định số 131/2025/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Không quy định

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện

Mã: H38-KQ000313

Giấy chứng nhận

Mã: H38-KQ000314

TỪ KHÓA

MÔ TẢ